

0000259-89.2016.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JÚLIO DA SILVA e outro

Vistos.

Folhas 686/689:

Trata-se de pedido de reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao sentenciado Danilo Júlio da Silva, apontando a presença dos parâmetros processuais balizadores do instituto.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, . - Centro

CEP: 14540-000 - Igarapava - SP

Telefone: (16) 3172-6403 - E-mail: igarapava2@tjsp.jus.br

0000259-89.2016.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000259-89.2016.8.26.0242

Número de controle do processo

2016/000205

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO JÚLIO DA SILVA e outro

Vistos.

Folhas 686/689:

Trata-se de pedido de reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao sentenciado Danilo Júlio da Silva, apontando a presença dos parâmetros processuais balizadores do instituto.

O Ministério Público manifestou-se contrário à pretensão (folhas 694).

Decido.

O pleito defensivo deve se acolhido.

Em que pese o parecer ministerial, verifico que o ato anulado foi a publicação da

decisão que não admitiu o recurso especial (folhas 608/610), e não a publicação do V. Acórdão que se deu em 30/05/2019 (folhas 380), devendo este ser considerado o termo inicial da prescrição, a teor da regra do inciso IV do artigo 117 do Código Penal. Aqui, pontualmente, vale ressaltar que acórdãos condenatórios e confirmatórios da sentença foram equiparados pelo Supremo Tribunal Federal para efeito de aferição da incidência da prescrição (ARE 1339516 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, processo eletrônico dje-206 Divulg 15-10-2021 Public 18-10-2021).

Dessa forma, considerando ainda a redução do prazo prescricional em razão de idade de 18 anos do sentenciado à data do fato (artigo 115 do Código Penal), a prescrição ocorreu em 29/05/2021, já que o trânsito em julgado do V. Acórdão se deu em 01/09/2021 (folhas 684).

Pelo exposto, acolho o pedido defensivo para JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANILO JÚLIO DA SILVA, pela prescrição, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 115 e 117, inciso IV, todos do Código Penal. Nada providenciar junto ao Juízo da execução, uma vez que o processo inaugurado com a guia de folhas 534/535 foi cancelado.

Atualizem-se os registros do feito em relação a ele e comunique-se o IIRGD e a Delegacia de origem.

Em relação à apenada Daniela Schreines Duarte, a pretensão executória permanece hígida.

Igualmente, oficie-se ao I.I.R.G.D., T.R.E. e Delegacia de origem, comunicando o desfecho dos autos.

Requisite-se com urgência vaga no regime semiaberto (folhas 658/665) e, com a liberação, expeça-se imediatamente mandado de prisão.

Com o cumprimento da ordem, extraia-se a guia de recolhimento, encaminhando-se ao Juízo competente, certificando-se sua distribuição.

Providencie-se o cálculo da multa aplicada, dando-se vista às partes.

Não havendo oposição, intime-se para pagamento em 10 dias com a advertência de que o não recolhimento injustificado ensejará a execução do débito pelo Ministério Público.

Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa, extraia-se a certidão da sentença, dando-se vista dos autos ao Ministério Público, lançando-se após a movimentação "Cod. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal" e aguarde-se por 30 dias a comunicação do ajuizamento da execução da multa.

Havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, comunique-se ao Juízo da execução, anote-se no histórico de partes inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando-se a movimentação "61619- Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo o processo ao arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do processo da Execução da Multa.

Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.

O processo de conhecimento poderá ser remetido ao arquivo definitivo somente após a extinção de todas as penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

Sem prejuízo, regularize eventual pendência na classe do feito, anotação de segredo de Justiça (Comunicado CG 1397/2015), BNMP e IIRGD, recolhimento de fiança/valor e droga apreendidos.

Não havendo outras pendências, arquivem-se.

P.I.C.

Igarapava, 16 de março de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)